



OPINIÃO

STJ pode definir mais uma discussão envolvendo a compensação de créditos tributários reconhecidos pela Justiça

[Gregório Caballero](#)

19 de janeiro de 2026, 21h13

Tributário

Historicamente, a compensação tributária sempre foi vista como instrumento hábil para a extinção das obrigações tributárias dos contribuintes com o Fisco, e, concomitantemente, possibilitar a recuperação rápida de valores indevidamente recolhidos a título de tributos, evitando a prorrogação indefinida pelo poder público de devolução de valores decorrentes de pagamentos indevidos.

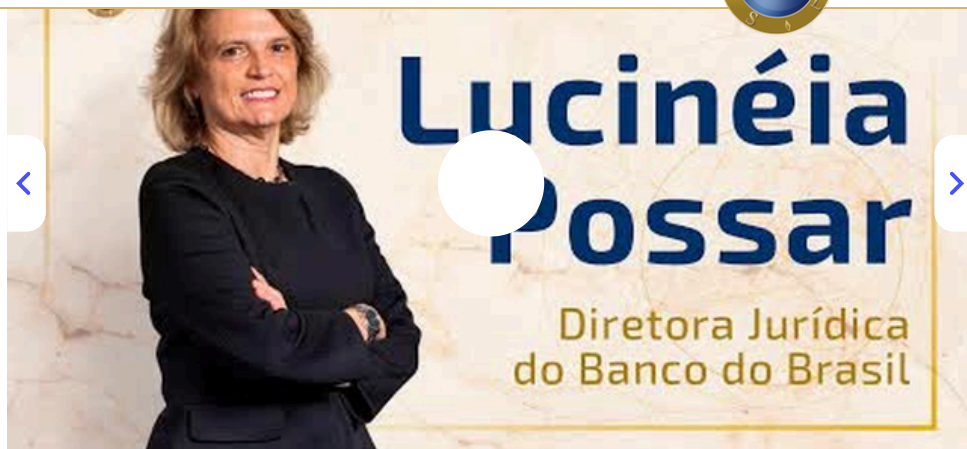
Todavia, diante da complexidade do ordenamento jurídico pátrio e da recorrente mutabilidade das normas infralegais no âmbito da Receita Federal, não é de se espantar que inúmeras discussões foram surgindo ao longo do tempo a respeito do exercício da pretensão compensatória pelo contribuinte.

Meu enfoque se dá aqui quanto a controvérsia relacionada à definição do prazo prescricional de cinco anos para a compensação de créditos tributários reconhecidos judicialmente, à luz dos recentes posicionamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Contribuinte x Receita Federal

De um lado, os contribuintes defendem que o prazo de cinco anos previsto na legislação tributária, no artigo 168 do Código Tributário Nacional (CTN), refere-se tão somente ao direito de o sujeito passivo exercer seu direito de pleitear a restituição dos valores reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, após a habilitação do seu crédito.

[APOIO](#)



Em contrapartida, pautando-se no artigo 106 da Instrução Normativa nº 2.055/2021, a Receita defende que esse prazo de cinco anos, contados do trânsito em julgado, seria não somente para pleitear, mas também para realizar a compensação integral dos créditos reconhecidos judicialmente. Na visão da Receita, o contribuinte teria que esgotar integralmente o crédito judicial, por meio das compensações realizadas dentro desse mesmo prazo prescricional.

Decisões do STJ

A respeito dessa controvérsia, a 2ª Turma do STJ, há anos, tinha posição consolidada no sentido de que esse prazo quinquenal de prescrição é apenas para se pleitear, iniciando a compensação, e não necessariamente para esgotar o crédito judicial, uma vez ausente qualquer previsão legal.

Todavia, em abril de 2024, a 1ª Turma do STJ se manifestou de modo desfavorável aos contribuintes, ao afirmar que a compensação da integralidade dos créditos dever-se-ia ser realizada dentro do mesmo prazo do pedido de habilitação, que não interromperia o prazo prescricional de cinco anos contados do trânsito em julgado, mas o suspenderia.

Spacca



Diante desse posicionamento, em março de 2025, a 2ª Turma do STJ decidiu rever seu posicionamento no julgamento do Recurso Especial nº 2.178.201/RJ, ocasião em que se decidiu que o contribuinte, na verdade, disporia de cinco anos para realizar a compensação integral de indébitos tributários reconhecidos em decisão judicial, contados do trânsito em julgado dessa decisão, sob pena de prescrição.

Essa nova orientação causou muito espanto aos contribuintes, notadamente em razão do fato de que, no referido julgamento, o ministro relator do caso, Francisco Falcão, reconheceu o *overruling* — ou seja, a modificação do entendimento até então adotado —, sob o fundamento de que os julgados anteriores da 2ª Turma, na prática,

Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) indicou três processos como representativos de controvérsia, os quais, após o recebimento no âmbito do STJ, foram registrados como Recursos Especiais 2.217.950/PE, 2.227.090/CE e 2.227.299/SE.

Validação do *overruling*

Em outubro de 2025, o ministro Moura Ribeiro, presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas, ao apreciar a sugestão de afetação dos referidos recursos, instaurou a Controvérsia nº 756 para definir, em sede de recurso repetitivo, justamente se o prazo prescricional quinquenal é para que o contribuinte inicie a compensação ou para que esgote integralmente o aproveitamento do crédito reconhecido. Os respectivos autos já foram submetidos à análise de afetação à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido designado como relator o ministro Teodoro Silva Santos, o qual, até março de 2026, terá duas opções: rejeitar a proposta ou submetê-la à 1ª Seção do STJ para julgamento quanto à afetação ao rito dos repetitivos.

Não se pode esquecer o fato de que o que está em debate são valores de titularidade do próprio contribuinte que foram apropriados indevidamente pelo poder público que sequer se mobiliza para devolvê-los.

Por essa razão, a expectativa é a de que a 1ª Seção, ao invés de validar o pretenso *overruling* da 2ª Turma do STJ, pacifique seu entendimento, dando a interpretação mais justa e coerente, em especial com vistas a promover tanto a segurança jurídica quanto o fomento da confiança dos jurisdicionados nas decisões proferidas pelo Poder Judiciário.

Gregório Caballero

é advogado do Candido Martins Cukier.

VER COMENTÁRIOS

Tags: **compensação tributária** **créditos tributários** **Receita Federal**
superior tribunal de justiça

[compartilhe](#)

Digite seu e-mail

RECEBER

Encontrou um erro? **Avise nossa equipe!**

Leia também



O desajuste do Fundo
de Compensação
de Benefícios
Fiscais de ICMS



Crédito tributário
em mandado de
segurança volta ao
centro do debate



OPINIÃO
Transição da
reforma tributária
será divisor de
águas para
empresas



OPINIÃO
Créditos de
carbono são
valores
mobiliários? Não
para fins
tributários



quarta-feira
21 de janeiro de 2026

Consultor Jurídico

Pesquisar



CONJUR

Quem Somos

Equipe

Fale Conosco

PUBLICIDADE

Anuncie na ConJur

Anuários Conjur

ESPECIAIS

Especial 20 anos

Especial 25 anos

PRODUTOS

Livraria

Anuários

Boletim Jurídico

Consultor Jurídico 2026. Todos os direitos reservados.
Rua Wisard, 23 – Vila Madalena - São Paulo/ SP - CEP: 05434-080

ISSN 1809-2829

www.conjur.com.br

